

TEMA. LEY DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE

MÁSTER INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA

E.T.S. INGENIERÍA NAVAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

MARINA MERCANTE

ORDENACIÓN Y CONTROL DE LA FLOTA

TRÁFICO Y LAS COMUNICACIONES

SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y LA VIDA HUMANA EN EL MAR

TRANSPORTE MARÍTIMO

INSPECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE BUQUES, TRIPULANTES Y MERCANCÍAS

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

CONTROL DE SITUACIÓN, ABANDERAMIENTO Y REGISTRO DE BUQUES + DESPACHO

DEFENSA NACIONAL Y PROTECCIÓN CIVIL

ZONAS DE NAVEGACIÓN

Son aguas interiores marítimas españolas:

- Las **aguas interiores marítimas** incluyen las de los puertos y cualesquiera otras comunicadas permanentemente con el mar hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, así como los tramos navegables de los ríos hasta donde existan puertos de interés general.
- Es **mar territorial** aquél que se extiende hasta una distancia de doce millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide su anchura.
- Es **zona contigua** la que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta las veinticuatro millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.
- Es **zona económica exclusiva** la que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de doscientas millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura de aquél.

TIPOS DE NAVEGACIÓN

- **Navegación interior** es la que transcurre íntegramente dentro del ámbito de un determinado puerto o de otras aguas interiores marítimas españolas.
- **Navegación de cabotaje** es la que, no siendo navegación interior, se efectúa entre puertos o puntos situados en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.
- **Navegación exterior** es la que se efectúa entre puertos o puntos situados en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción y puertos o puntos situados fuera de dichas zonas.
- **Navegación extranacional** es la que se efectúa entre puertos o puntos situados fuera de las zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos y jurisdicción.

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO. COMPETENCIAS

- La ejecución de la **política portuaria** del Gobierno y la coordinación y el control de eficiencia del sistema portuario de titularidad estatal.
- La coordinación general con los diferentes órganos de la Administración General del Estado que establecen **controles en los espacios portuarios** y con los modos de transporte en el ámbito de competencia estatal, desde el punto de vista de la actividad portuaria.
- La formación, la promoción de la **investigación** y el desarrollo tecnológico en materias vinculadas con la economía, gestión, logística e ingeniería portuarias y otras relacionadas con la actividad que se realiza en los puertos, así como el desarrollo de sistemas de medida y técnicas operacionales en oceanografía y climatología marinas necesarios para el diseño, explotación y gestión de las áreas y las infraestructuras portuarias.
- La planificación, coordinación* y control del sistema de **señalización marítima español**, y el fomento de la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico en estas materias.

*La coordinación en materia de señalización marítima se llevará a cabo a través de la Comisión de Faros.

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO. FUNCIONES

Puertos del Estado

- Definir los **objetivos** del conjunto del sistema portuario estatal.
- Ejercer el control de eficiencia de la **gestión** y del cumplimiento de los objetivos fijados, y aprobar la programación financiera y de inversiones de las Autoridades Portuarias.
- Emitir **informe** vinculante sobre los proyectos que presenten características singulares desde el punto de vista técnico o económico (>3.000.000€ o fondos CEF).
- Definir los **criterios** para la aplicación de las disposiciones generales en materia de seguridad, de obras y adquisiciones y de relaciones económicas y comerciales con los usuarios.
- Planificar, normalizar, inspeccionar y controlar el funcionamiento de los servicios de señalización marítima y la prestación de los que no se atribuyan a las Autoridades Portuarias.
- Coordinar y supervisar las **actuaciones** de los diferentes órganos de la Administración General del Estado con competencias en materia de **intermodalidad**, logística y transporte.
- Establecer **recomendaciones** en determinadas materias para la fijación de objetivos y líneas de actuación de los puertos de interés general.
- Elaborar las **estadísticas** de tráfico y de otras materias de interés para el sistema portuario.

POLITÉCNICA

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO. RECURSOS ECONÓMICOS

- Los productos y rentas de su patrimonio, así como los ingresos procedentes de la enajenación de sus activos.
- El **4%** de los ingresos devengados por las Autoridades Portuarias en concepto de tasas, que, a efectos contables, se considerará gasto de explotación para éstas y se liquidará con periodicidad trimestral. En el caso de las Autoridades Portuarias situadas en los archipiélagos de Baleares y Canarias, y en Ceuta, Melilla y Sevilla, este porcentaje de aportación se establece en el **2%**.
- Los ingresos generados por el **ejercicio** de sus actividades.
- Las aportaciones recibidas del **Fondo de Compensación Interportuario**.
- Los que pudieran asignarse en los Presupuestos Generales del Estado o en los de otras Administraciones públicas.
- Las **ayudas** y subvenciones, cualquiera que sea su procedencia.
- Los procedentes de créditos, préstamos y demás operaciones financieras que pueda concertar.
- Las donaciones, legados y otras aportaciones de particulares y entidades privadas.
- Cualquier otro que sea atribuido por el ordenamiento jurídico.

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO. CONSEJO RECTOR

- El Consejo Rector está integrado por el **Presidente de Puertos del Estado**, que lo será del Consejo, y por un mínimo de doce y un máximo de quince miembros designados por el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

PRESIDENTE:	
D. Álvaro Rodríguez Dapena	Presidente Organismo Público Puertos del Estado
SECRETARIO:	
José Antonio Morillo-Velarde del Peso	Secretario del Consejo Rector
VOCALES:	
Dª María del Pilar Jurado Borrego	Directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Agencia Estatal de Administración Tributaria
D. Antonio J. Alonso Burgos	Subdirector General de Explotación Dirección General de Carreteras Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
D. Emilio López Romero	Director Centro Nacional de Información Geográfica
D. José Cebrián Pascual	Subdirector General de Coordinación y Gestión Administrativa Dirección General de la Marina Mercante Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
D. Roberto Angulo Revilla	Jefe de Gabinete Técnico Secretaría General de Transporte Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
D. José Carlos Fernández Arahuetes	Jefe de Prensa Gabinete del Ministro Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
D. Francesc Romeu Martí	Abogado
Dª Álvaro Lario Ruiz	Asesor de Prensa Gabinete de la Ministra Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
D. Miguel Ángel Uriondo López	Asesor en el Gabinete de la Secretaria de Estado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Dª.Silvia Solís Reyes	Subdirectora General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales Secretaría General de Pesca Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
D. Renato Marín López	Asesor Gabinete de la ministra Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Dª Ana de las Cuevas Suárez	Directora del Centro de Publicaciones.Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Dª Elba Fernández Cota	Vocal Asesora de la Secretaría General Técnica Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
D. Francisco Hernández Spínola	
ASESOR/ES:	
D. Rafael Domínguez Olivera	Abogado del Estado-Jefe Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

AUTORIDADES PORTUARIAS. COMPETENCIAS

- La **prestación de los servicios generales**, así como la **gestión** y control de los servicios portuarios para lograr que se desarrollen en condiciones óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, sin perjuicio de la competencia de otros organismos.
- La ordenación de la zona de servicio del puerto y de los **usos portuarios**.
- La planificación, proyecto, **construcción**, conservación y **explotación** de las obras y servicios del puerto, y el de las señales marítimas que tengan encomendadas.
- La gestión del dominio público portuario y de señales marítimas que les sea adscrito.
- La optimización de la gestión económica y la rentabilización del patrimonio y de los recursos que tengan asignados.
- El fomento de las actividades industriales y **comerciales** relacionadas con el tráfico marítimo o portuario.
- La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario.
- La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre.

AUTORIDADES PORTUARIAS. FUNCIONES

- Aprobar los **proyectos** de presupuestos de explotación y capital de la Autoridad Portuaria.
- Gestionar los **servicios generales y los de señalización marítima**, autorizar y controlar los servicios portuarios y las operaciones y actividades que requieran su autorización o concesión.
- Ordenar los usos de la zona de servicio del puerto, y planificar y programar su desarrollo.
- Proyectar y construir las **obras** necesarias en el marco de los planes y programas aprobados.
- Aprobar libremente las **tarifas** por los servicios comerciales que presten.
- Recaudar las **tasas** por las concesiones y autorizaciones otorgadas.
- Gestionar su política comercial internacional.
- Promover que las infraestructuras y servicios portuarios respondan a una adecuada **intermodalidad** marítimo-terrestre.
- Recabar la información relativa a los servicios que se presten y a las actividades que se desarrollen en la zona de servicio de los puertos que gestionen.

AUTORIDADES PORTUARIAS. RECURSOS ECONÓMICOS

- Los productos y rentas de su patrimonio, así como los ingresos procedentes de la enajenación de sus activos.
- Las **tasas portuarias**.
- Los ingresos que tengan el carácter de recursos de derecho privado obtenidos en el ejercicio de sus funciones.
- Las aportaciones recibidas del **Fondo de Compensación Interportuario**.
- Los que pudieran asignarse en los Presupuestos Generales del Estado o en los de otras Administraciones públicas.
- Las **ayudas** y subvenciones, cualquiera que sea su procedencia.
- Los procedentes de los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que puedan concertar.
- Las donaciones, legados y otras aportaciones de particulares y entidades privadas.
- Cualquier otro que les sea atribuido por el ordenamiento jurídico.

AUTORIDADES PORTUARIAS. ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los órganos de las Autoridades Portuarias son los siguientes:

a) De gobierno: Consejo de Administración y Presidente.

b) De gestión: Director.

c) De asistencia: Consejo de Navegación y Puerto.

El **Consejo de Administración** está integrado por los siguientes miembros:

a) El Presidente de la entidad, que lo será del Consejo.

b) Un miembro nato, que será el Capitán Marítimo.

c) Un número de vocales comprendido entre 10 y 13, excepto para las Islas Canarias y las Baleares, en cuyo caso podrá llegar a 16 vocales, a establecer por las Comunidades Autónomas o por las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y designados por las mismas.

PRINCIPIOS Y COMPENSACIÓN Y ASISTENCIA INTERPORTUARIAS.
Autofinanciación del sistema portuario

El régimen económico de los puertos de titularidad estatal deberá responder al principio de **autosuficiencia económica** del sistema portuario en su conjunto y de cada una de las Autoridades Portuarias en un marco de autonomía de **gestión económico-financiera** de los organismos públicos portuarios.

Los ingresos por las actividades ordinarias del sistema portuario estatal y de cada una de las Autoridades Portuarias deberán cubrir, al menos, los siguientes conceptos:

a) Los **gastos de explotación**, los gastos financieros y otros necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
b) Las **cargas fiscales**.
c) La **depreciación** de sus bienes e instalaciones.
d) Un rendimiento razonable sobre el **activo no corriente neto medio del ejercicio**, excluyendo el inmovilizado en curso, los activos por impuestos diferidos y los deudores comerciales no corrientes, que permita hacer frente a las necesidades de las nuevas inversiones y a la devolución de los empréstitos emitidos y de los préstamos recibidos.

PRINCIPIOS Y COMPENSACIÓN Y ASISTENCIA INTERPORTUARIAS.
Rentabilidad Anual

El objetivo de **rentabilidad anual** para el conjunto del sistema portuario se establece en el **2,5 por ciento**. Cálculo se utiliza la siguiente fórmula, dividiendo:

El **resultado del ejercicio después de impuestos**, excluyendo del mismo el deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado y otros resultados que tengan el carácter de extraordinarios, así como los ingresos financieros correspondientes a la incorporación al activo de gastos financieros y el saldo del Fondo de Compensación Interportuario aportado o recibido.

El **activo no corriente neto medio del ejercicio**, excluyendo el inmovilizado en curso, el inmovilizado correspondiente a terrenos y bienes naturales sobre los que no se haya desarrollado ningún tipo de actividad durante el ejercicio, los activos por impuestos diferidos y los deudores comerciales no corrientes. La incorporación de una nueva infraestructura portuaria básica (dique de abrigo, esclusa y acceso marítimo) se prorrateará durante siete años desde la fecha del acta de recepción.

PRINCIPIOS Y COMPENSACIÓN Y ASISTENCIA INTERPORTUARIAS.
Fondo de Compensación Interportuario

El Fondo de Compensación Interportuario constituye el instrumento de **redistribución** de recursos del sistema portuario estatal.

La cuantía anual de la aportación de cada Autoridad Portuaria al Fondo de Compensación Interportuario se determinará por agregación de los siguientes importes correspondientes al ejercicio anterior:

a. El **80 por ciento** de los ingresos devengados por la tasa de ayudas a la navegación asociados a la cuantía básica (A) correspondiente a las embarcaciones a las que por sus características les sea de aplicación la tasa del buque.

b. Hasta el **12 por ciento** y no menos del **4 por ciento** del resultado del ejercicio. Dicho porcentaje se reducirá un **50 %** para las Autoridades Portuarias del Archipiélago Canario, Balear y de Ceuta, Melilla y Sevilla.


SORTEO
TRABAJO EN GRUPO


CHAMPIONS
LEAGUE


CHAMPIONS
LEAGUE